

[기출][2008-1]부작위위법확인소송

【문제 1】 부작위 위법확인소송에 대해 논하시오. (50 점)

[기출][2008-2-1]행정심판전치주의의 의의

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 1) 행정심판전치주의 (25 점)

[기출][2008-2-2]소송참가

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 2) 행정소송법상의 소송참가 (25 점)

[기출][2009-1]취소소송의 제기요건(소송요건)(대상적격, 원고적격, 피고적격, 소의 이익, 제소기간, 행심전치주의, 관할법원)

【문제 1】 취소소송의 제기요건(소송요건)에 대하여 논하시오. (50 점)

[기출][2009-2-1]행정심판 재결의 종류

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 1) 행정심판 재결의 종류 (25 점)

[기출][2009-2-2]기관소송

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 2) 기관소송 (25 점)

[기출][2010-1]거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

【문제 1】 수익적 처분의 발령을 신청한 甲에 대하여 관할 행정청 A는 이를 거부하였다. 甲은 거부처분취소소송을 제기하여 인용판결을 받았고, A의 항소 포기로 동 판결은 확정되었다. 위 확정판결에도 불구하고 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우들을 논하시오. (50 점)

[기출][2010-2]하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상 청구 및 재결의 실효성 확보수단 검토

【문제 2】 하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상의 권리구제수단에 관하여 설명하시오(단, 집행정지 및 임시처분은 제외함). (25 점)

[기출][2010-3]결과제거청구권(원상회복청구권)의 행정소송상 관철 방법

【문제 3】 공법상 결과제거청구권을 행정소송상 관철할 수 있는 방법에 관하여 설명하시오.
(25 점)

[기출][2011-1]면적축소 관련 법령에 대한 취소소송 및 환원처분을 구하는 소송의 적법성 여부

【문제 1】 관할 행정청은 甲의 어업면허의 유효기간이 만료됨에 따라 동 어업면허의 연장을 허가하여 새로이 어업면허를 함에 있어서 관련법령에 따라 면허면적을 종전의 어업면허보다 축소하였다. 甲이 자신의 재산을 침해하는 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하거나, 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송을 제기하는 것이 적법하게 인정될 수 있는가? (50 점)

[기출][2011-2]입찰참가자격 제한 처분의 취소소송 중 뇌물수수 사유 추가의 허용 여부

【문제 2】 甲은 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않았음을 이유로 입찰참가자격 제한처분을 받았다. 이에 대해 甲이 취소소송으로 다투던 중 처분청은 당초 처분사유 외에 위 계약 당시 관계 공무원에게 뇌물을 준 사실을 처분사유로 추가하였다. 처분청의 행위는 소송상 허용되는가? (25 점)

[기출][2011-3]관련청구소송의 병합

【문제 3】 관련청구소송의 병합에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2012-1-1]구직자의 노동조합 가입을 이유로 한 설립신고서 반려처분의 취소소송 대상적격 인정 여부

【문제 1】 다음 질문에 답하시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50 점)

(물음 1) 근로자 A는 甲노동조합을 조직해서 그 설립신고를 하였으나 乙시장은 "설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중에 있는 자의 가입을 허용하고 있다."(「노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조 제 4 호 라목)는 사유로 설립신고서를 반려하였다. 이에 甲노동조합은 취소소송을 제기하고자 하는바, 乙시장의 설립신고서 반려는 취소소송의 대상이 될 수 있는가? (25 점)

[기출][2012-1-2]설립신고서 반려 취소 판결 후 새로운 사유를 근거로 한 재반려처분의 기속력 위반 여부 및 본안 인용 여부

【문제 1】 다음 질문에 답하시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50 점)

(물음 2) 위 취소소송의 관할법원은 "구직 중에 있는 자도 「노동조합 및 노동관계조정법」상 근로자의 지위를 가지고 노동조합에 가입할 수 있다."는 이유로 乙시장의 설립신고서 반려를 취소하였고 그 판결은 확정되었다. 그러나 乙시장은 또다시 설립신고서를 반려하면서, 甲 노동조합이 "주로 정치운동을 목적으로 하는 경우"(「노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조 제 4 호 마목)에 해당함을 그 사유로 제시하였다. 이에 甲노동조합은 다시 취소소송을 제기하고자 하는바, 그 청구는 본안에서 인용될 수 있는가? (25 점)

[기출][2012-2]행정소송법상 집행정지의 요건

【문제 2】「행정소송법」상 집행정지의 요건을 설명하시오. (25 점)

[기출][2012-3]지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 특별행정쟁송절차의 흐름과 요건

【문제 3】 지방노동위원회의 처분(「근로기준법」 제 30 조에 따른 구제명령과 그에 준하는 것)에 대한 행정쟁송절차를 설명하시오(다툼이 있을 경우 판례에 따름). (25 점)

[기출][2013-1-1]법인격 분리에 따른 대표이사의 소송 제기 및 상여금 감액 예정 근로자의 원고적격 인정 여부

【문제 1】 甲은 乙이 대표이사로 있는 A 운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A 회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲의 법령위반행위로 인하여 A 회사에 과징금이 부과된 경우, A 회사에 갈음하여 대표이사인 乙이 스스로 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? 또한 乙이 甲의 법령위반행위로 인한 과징금의 액수가 과다하지만 그 액수만큼 甲에 대한 상여금에서 공제할 수 있어 회사에 실질적인 손해가 없다고 생각하여 과징금부과처분에 대한 취소소송의 제기에 적극적인 태도를 보이지 않는 경우, 甲이 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? (30 점)

[기출][2013-1-2]과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

【문제 1】 甲은 乙이 대표이사로 있는 A 운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A 회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 과징금부과처분에 대한 취소소송에서 법원이 A 회사에 대한 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단할 경우, 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내에서 과징금부과처분의 일부를 취소할 수 있는가? (20 점)

[기출][2013-2]의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상), 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

【문제 2】 거부처분에 대한 의무이행재결 또는 취소판결이 확정되었음에도 불구하고 행정청이 그 재결 또는 판결의 취지에 따른 처분을 하지 아니 하는 경우, 당해 재결 또는 판결의 실효성 확보 방안에 관하여 서술하시오. (25 점)

[기출][2013-3]증국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료 유형

【문제 3】 증국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2014-1-1]무자격 노동조합 설립신고 수리에 대한 사용자의 취소심판 청구의 적법성 여부

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제 2 조 제 4 호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A 회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명하시오. (30 점)

[기출][2014-1-2]제 3 자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 10 조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제 2 조 제 4 호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A 회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) 만약 A 회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가? (20 점)

[기출][2014-2]부작위위법확인소송에서의 부작위의 의의 및 성립요건

【문제 2】 부작위위법확인소송의 본안판단 요건으로서 부작위의 의의와 성립요건을 설명하시오. (25 점)

[기출][2014-3]이행재결의 기속력 확보수단으로서의 직접처분

【문제 3】 이행재결의 기속력 확보수단으로서의 직접처분을 설명하시오. (25 점)

[기출][2015-1-1]개발행위 불허가 처분 시 불고지한 경우의 취소심판 청구기간의 경과 여부

【문제 1】 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 "해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다"라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 제소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50 점)

(물음 1) 甲의 취소심판은 청구기간이 경과되었는가? (20 점)

[기출][2015-1-2]개발행위 불허가 처분 취소소송 중 기반시설 설치계획 부적절 사유 외 환경 부조화 사유 추가 가능 여부

【문제 1】 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 "해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다"라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 제소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50 점)

(물음 2) 乙은 취소소송의 계속 중 "국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요가 있고 주변 환경이나 경관과 조화를 이루지 못 한다"라는 처분사유를 새로이 추가할 수 있는가? (30 점)

[기출][2015-2]취소심판의 재결이 내려지기 전 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상 잠정적 권리구제수단 검토

【문제 2】 취소심판의 재결이 내려지기 전에 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상의 잠정적인 권리구제수단에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2015-3]항고소송의 사정판결의 의의, 취지, 요건, 효과

【문제 3】 항고소송에 있어서의 사정판결에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2016-1-1]관할시장의 노동조합 설립신고서 반려처분에 대한 당사자의 취소소송을 통한 구제방안

【문제 1】 다음 질문에 답하십시오. (50 점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음 1) A 회사에 근무하는 근로자 甲은 사용자와의 임금인상에 관한 문제를 해결하고 근로조건의 개선을 도모하고자 A 회사에 노동조합을 조직하고 관할시장 乙에게 설립신고서를 제출하였다. 이에 관할시장 乙은 A 회사 노동조합 설립신고서에는 "A 회사로부터 해고되어 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 하고 중앙노동위원회의 재심판정이 있기 전의 자"를 조합원으로 가입시킬 수 있다고 명시되어 있고, 이는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조 제 4 호 라목의 "근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우"에 해당한다는 이유로 甲의 설립신고서를 반려하였다. 관할시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여, 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논하십시오. (35 점)

[기출][2016-1-2]중앙노동위원회의 일부인용 재심판정에 대하여 사용자가 제기하는 취소소송의 대상

【문제 1】 다음 질문에 답하십시오. (50 점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음 2) 취소소송의 인용판결 확정으로 A 회사 노동조합은 적법하게 설립신고를 완료하였다. 이후 A 회사 사용자는 임금인상을 요구하는 근로자 丙에 대하여 업무정지를 명하고, 수일 후에 해고를 명하였다. A 회사 노동조합은 이에 대해 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 A 회사에게 "丙을 원직에 복직시키고 업무정지 및 해고기간 동안 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라"는 구제명령을 내렸다. A 회사는 丙에 대한 업무정지 및 해고는 정당하고 임금상당액도 지급할 의무가 없다는 취지로 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 이에 대해 중앙노동위원회는 "해고는 부당노동행위에 해당하나 업무정지는 부당노동행위에 해당하지 않으며, A 회사는 해고기간 동안의 임금상당액만을 지급하라"는 재심판정을 하였다. 이 때 A 회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상은? (15 점)

[기출][2016-2]할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

【문제 2】 甲회사는 대형할인점 건물을 신축하기 위한 건축허가 신청을 하였다가 행정청으로부터 거부처분을 받아 그 거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기하여 승소하고 그 판결이 확정되었다. 그 이후 甲회사의 대형할인점 건물부지 인근에서 고등학교를 운영하는 학교법인 乙이 위 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 이 청구는 적법한가? (25 점)

[기출][2016-3]제 3 자 효 행정행위의 취소소송에서 제 3 자의 원고적격 인정 범위와 유형별 판단 기준

【문제 3】 취소소송에서 원고적격의 확대와 관련하여 이른바 제 3 자 효 행정행위의 원고적격에 대해 설명하시오. (25 점)

[기출][2017-1-1]감액변경처분에 대한 취소소송의 대상적격과 부적법한 행정심판을 거친 경우의 제소기간 준수 여부

【문제 1】 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 "이의가 있는 경우 행정심판법 제 27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제 20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다."라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직기강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 감액처분에 불복하여 행정심판을 청구하였고 각하재결을 받은 후 재결서를 송달받은 즉시 2017년 5월 경 근로복지공단을 상대로 위 감액처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였다. 이 경우 당해 취소소송의 적법 여부를 검토하시오. (25 점)

[기출][2017-1-2]해임처분취소소송 계속 중 정년에 도달한 공무원의 협의의 소의 이익 인정 여부

【문제 1】 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 "이의가 있는 경우 행정심판법 제 27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제 20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다."라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직기강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) 해임처분취소소송의 계속 중 乙이 정년에 이르게 된 경우, 乙에게 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지 여부를 검토하십시오. (25 점)

[기출][2017-2]무효인 보험료부과처분에 대해 이미 납부한 보험료를 반환받기 위한 소송유형과 피고적격 검토

【문제 2】 국민건강보험공단은 甲에게 보험료부과처분을 하였고, 甲은 별도의 검토 없이 이를 납부하였다. 그러나 甲은 이후 당해 보험료부과처분이 무효임을 알게 되었다. 甲이 이미 납부한 보험료를 돌려받기 위하여 제기할 수 있는 소송의 종류에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2017-3]행정심판의 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

【문제 3】 행정심판 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우를 설명하시오. (25 점)

[기출][2018-1-1]거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성 검토

【문제 1】 甲은 A 국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009 년 4 월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010 년 4 월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A 국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015 년 12 월 귀화하였으나, 2016 년 10 월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017 년 7 월 乙과 혼인신고를 하고, 2017 년 8 월 관할행정청인 X 에게 대한민국 국민의 배우자 (F-6-1) 자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7 년여의 "불법체류"를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 "지침 등"이라 함)상 허가요건 중 하나인 "국내합법체류자" 요건을 결여하게 되어 X 는 2017 년 8 월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A 국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50 점)

(물음 1) 만일, 甲이 X 의 반려처분에 불복하여 행정심판을 제기함과 동시에 임시처분을 신청하는 경우, 임시처분의 인용가능성에 관하여 논하시오. (20 점)

[기출][2018-1-2]기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

【문제 1】 甲은 A 국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009 년 4 월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010 년 4 월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A 국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015 년 12 월 귀화하였으나, 2016 년 10 월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017 년 7 월 乙과 혼인신고를 하고, 2017 년 8 월 관할행정청인 X 에게 대한민국 국민의 배우자 (F-6-1) 자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7 년여의 "불법체류"를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 "지침 등"이라 함)상 허가요건 중 하나인 "국내합법체류자" 요건을 결여하게 되어 X 는 2017 년 8 월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A 국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50 점)

(물음 2) 위 반려처분에 대하여 甲이 취소소송을 제기하여 승소판결이 확정되었다. 그러나 X 는 위 "지침 등"에 따른 체류자격 변경허가를 위한 또 다른 요건 중의 하나인 "배우자가 국적을 취득한 후 3 년 이상일 것"을 충족하지 못한다는 것을 이유로 다시 체류자격 변경허가를 거부하고자 한다. 이 거부처분이 적법한지에 관하여 논하시오. (30 점)

[기출][2018-2]공사중지명령의 무효확인을 구하는 소송에서 심리 결과 취소사유만 인정되는 경우 법원의 판단

【문제 2】 건축사업자 甲은 X 시장으로부터 건축허가를 받아 건물의 신축공사를 진행하던 중 건축법령상의 의무위반을 이유로 X 시장으로부터 공사중지명령을 받았다. 甲은 해당 법령의무위반을 하지 않았다고 판단하고, 공사중지명령처분은 위법하다고 주장하며 공사중지명령처분의 무효확인소송을 제기하였다. 법원은 사건의 심리결과 해당 처분에 "중대한" 위법이 있음이 인정되지만 "명백한" 위법은 아닌 것으로 판단하였다. 법원은 어떠한 판단을 내려야 하는지 설명하시오. (25 점)

[기출][2018-3]영업정지처분 취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송의 병합 적법 여부

【문제 3】 사업자 甲은 위법을 이유로 행정청으로부터 2 개월 영업정지처분을 받았다. 이에 대한 甲의 처분취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송이 병합될 수 있는지 설명하시오. (25 점)

[기출][2019-1-1]절차상 하자로 취소된 재심판정에 대한 확정판결 기속력의 내용과 중앙노동위원회의 법적 의무

【문제 1】 사용자인 乙주식회사는 소속 근로자인 甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한 乙주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 감봉 3월의 징계처분을 하였다. 甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다. 甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제 81 조 제 1 호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에 甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50 점)

(물음 1) 중앙노동위원회의 재심판정에 절차상 하자가 있음을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다. 중앙노동위원회가 이러한 확정판결에 기속되는 경우에 어떠한 의무를 부담하는지를 논하시오. (25 점)

[기출][2019-1-2]취소소송 계속 중 피고인 중앙노동위원회가 징계사유를 추가적으로 주장하는 것의 허용 여부 및 타당성

【문제 1】 사용자인 乙주식회사는 소속 근로자인 甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한 乙주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 감봉 3월의 징계처분을 하였다. 甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다. 甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제 81 조 제 1 호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에 甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50 점)

(물음 2) 중앙노동위원회는 이 소송의 계속 중에 甲과 A노동조합의 유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당하여 징계사유에 해당한다고 추가적으로 주장한다. 이러한 중앙노동위원회의 주장이 타당한지를 논하십시오. (25 점)

[기출][2019-2]입학점수 공개거부취소재결의 실효성 확보를 위한 행정심판법상 구제 수단

【문제 2】 A 국립대학교 법학전문대학원에 지원한 甲은 A 국립대학교총장(이하 "A 대학총장"이라 함)에게 자신의 최종입학점수를 공개해 줄 것을 청구하였으나, A 대학총장은 영업비밀임을 이유로 공개거부결정을 하였다. 甲이 위 결정에 대하여 행정심판을 청구하였고 B 행정심판위원회는 이를 취소하는 재결을 내렸다. 그럼에도 불구하고 A 대학총장은 위 행정심판위원회의 재결을 따르지 아니하고 甲의 최종입학점수를 공개하지 아니하고 있다. 이에 甲이 행정심판법상 취할 수 있는 실효성 확보 수단을 설명하시오. (25 점)

[기출][2019-3]납세의무부존재확인소송의 법적 성질 및 소송법상 특징에 관한 검토

【문제 3】 甲은 부동산의 취득으로 인한 취득세 및 농어촌특별세의 납세의무부존재확인소송을 제기하려고 한다. 이러한 납세의무부존재확인소송의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2020-1-1]일부인용재결 및 감경처분에 따른 취소소송의 대상적격·피고적격·제소기간 준수 여부

【문제 1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A 시 소재의 3 층 건물의 1 층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A 시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3 월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3 월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3 월의 영업정지처분을 1 월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1 월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲이 제기하는 취소소송의 대상적격, 피고적격, 제소기간에 대하여 논하시오. (30 점)

[기출][2020-1-2]영업정지기간 도과 후 가중적 제재 우려가 있는 경우의 협의의 소의 이익 인정 여부

【문제 1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A 시 소재의 3 층 건물의 1 층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A 시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3 월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3 월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3 월의 영업정지처분을 1 월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1 월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 甲은 乙의 영업정지처분 1 월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논하시오. (20 점)

[기출][2020-2]이의신청에 대한 행정청의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 여부

【문제 2】 甲은 태양광발전시설을 설치하기 위해 관할 군수 乙에게 개발행위허가를 신청하였으나 乙은 산림훼손 우려가 있다는 이유로 거부처분을 하였다. 甲은 「민원처리에 관한 법률」 제 35 조에 따라 乙에게 이의신청을 하였다. 乙은 甲의 이의신청을 검토한 후 종전과 동일한 이유로 이의신청을 기각하는 결정을 하였다. 乙의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 설명하시오. (25 점)

「민원처리에 관한 법률 제 35 조」

③ 민원인은 제 1 항에 따른 이의신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.

[기출][2020-3]공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

【문제 3】 A 시 시장 乙은 甲이 A 시에서 진행하고 있는 공사가 관련 법령을 위반하였다는 이유로 해당 공사를 중지하는 명령을 하였다. 甲은 그 명령 이후에 그 원인사유가 소멸하였음을 들어 乙에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였다. 그러나 乙은 그 원인사유가 소멸되지 않았다고 판단하여 甲의 신청에 대하여 아무런 응답을 하지않고 있다. 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2021-1-1]급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송에서 처분의 무효 사유에 대한 입증책임의 귀속 주체

【문제 1】 중기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분서를 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50 점)

(물음 1) 위 무효확인소송에서 급여지급결정 취소처분이 무효라는 점에 대한 입증책임은 누가 부담하는가? (10 점)

「국가배상법 제 2 조(배상책임)」

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 "공무원"이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

[기출][2021-1-2]무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송 추가 병합의 적법 여부

【문제 1】 중기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분서를 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50 점)

(물음 2) 위 무효확인소송의 계속 중 甲은 추가적으로 급여지급결정 취소처분의 취소를 구하는 소를 병합하여 제기할 수 있는가? (20 점)

「국가배상법 제 2 조(배상책임)」

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 "공무원"이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

[기출][2021-1-3]무효확인소송 기각판결 확정 후 후속 국가배상청구소송에서 수소법원의 법령 위반 인정 여부

【문제 1】 중기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분서를 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50 점)

(물음 3) 위 무효확인소송에서 기각판결이 확정된 후 甲이 급여지급결정 취소처분의 "법령 위반"을 이유로 국가배상청구소송을 제기한 경우, 무효확인소송의 기각판결의 효력과 관련하여 국가배상청구소송의 수소법원은 급여지급결정 취소처분의 "법령 위반"을 인정할 수 있는가? (20 점)

「국가배상법 제 2 조(배상책임)」

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 "공무원"이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

[기출][2021-2]행정청의 환지에정지지정처분에 대한 사정재결 후 취소소송 대상

【문제 2】 X 시장의 환지에정지지정처분(이하 "이 사건 처분"이라 함)으로 불이익을 입은 甲은 이 사건 처분이 위법하다는 이유로 취소심판을 청구하였고 행정심판위원회는 처분의 위법을 인정하였다. 다만 행정심판위원회는 이 사건 처분이 취소될 경우 다수의 이해관계인에 대한 환지에정지지정처분까지도 변경됨으로써 기존의 사실관계가 뒤집어지고 새로운 사실관계가 형성되는 혼란이 발생될 수 있다는 이유로 이 사건 처분을 취소하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하여 위 심판청구를 기각하는 재결을 하였다. 甲이 이에 불복하여 취소소송을 제기할 경우 그 대상에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2021-3]취소소송 계속 중 피고 행정청이 당초 징계사유 외에 다른 징계사유를 추가적으로 주장할 수 있는지 여부

【문제 3】 국가공무원 甲은 업무시간 중 민원인으로부터 골프접대 등의 뇌물을 수수하였다는 이유로 징계권자로부터 해임의 징계처분을 받고, 그 징계처분에 대하여 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 피고 행정청은 취소소송의 계속 중 甲이 뇌물수수뿐만 아니라 업무시간 중 골프접대를 받는 등 직무를 태만히 한 것도 징계사유의 하나라고 소송절차에서 주장하였다. 이러한 피고의 주장이 허용되는지 설명하시오. (25 점)

「국가공무원법 제 78 조(징계 사유)」

① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우
2. 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무를 포함한다)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

[기출][2022-1-1]토석채취허가에 대하여 비산먼지 피해를 우려하는 인근 영농법인의 취소소송 원고적격 인정 여부

【문제 1】 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 "이 사건 처분"이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 위 취소소송에서 甲의 원고적격은 인정될 수 있는가? (20 점)

[기출][2022-1-2]관할행정청의 처분 전에 제 3자가 예방적으로 처분 금지를 구하는 소송의 허용 여부

【문제 1】 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 "이 사건 처분"이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 위 사안에서 丙이 토석채취허가신청을 하였으나, 乙이 이 사건 처분을 하기 전이라면, 甲은 乙이 이 사건 처분을 하여서는 안 된다는 소의 제기가 허용되는가? (30 점)

[기출][2022-2]소송 계속 중 정년 도과와 금전보상명령의 협의의 소의 이익 인정 여부

【문제 2】 甲은 교육사업을 영위하는 회사 乙과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 乙로부터 해고를 통보받았다. 이에 대해 甲은 서울지방노동위원회에 부당해고 구제를 신청하였고, 이후 원직에 복직하는 대신 금전보상명령을 구하는 것으로 신청취지를 변경하였다. 그러나 서울지방노동위원회에의 구제신청과 이어진 중앙노동위원회에의 재심신청이 각각 기각됨에 따라, 甲은 2022. 7. 22. 서울행정법원에 재심판정의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 한편, 乙은 2022. 7. 19. 정당한 절차에 의해 취업규칙을 개정하였고, 이 규칙은 이 사건 소가 계속 중이던 2022. 8. 1.부터 시행되었다. 종전 취업규칙에는 정년에 관한 규정이 없었으나 "개정 취업규칙"에는 근로자가 만 60 세에 도달하는 날을 정년으로 정하고 있으며, 甲은 이미 2022. 4. 15. 만 60 세에 도달하였다.

甲이 중앙노동위원회의 재심판정을 다툼 협의의 소의 이익이 인정되는지를 설명하시오. (25 점)

[기출][2022-3]거부처분 후 법령이 개정된 경우 취소소송에서 위법성 판단의 기준시점

【문제 3】 甲은 산업입지 및 개발에 관한 법령 등에 따라 관할 행정청 도지사 乙에 의해 지정된 산업단지 내에서 산업단지개발계획상 녹지용지로 되어있던 토지의 소유자이다. 甲은 해당 토지에서 폐기물처리사업을 하기 위하여 乙에게 사업부지에 관한 개발계획을 당초 녹지용지에서 폐기물처리시설용지로 변경해 달라는 내용의 신청을 하였다. 당시 위 법령에 따르면 폐기물처리시설용지로의 변경이 불가능하게 되어 있었다. 이에 따라 乙은 위 변경신청을 거부하는 처분을 하였고, 甲은 이에 대하여 취소소송을 제기하였다. 그런데 거부처분 이후 폐기물처리시설용지로의 변경이 가능하도록 법령의 개정이 있었다고 할 때, 법원이 어느 시점을 기준으로 위법성을 판단하여야 하는지에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2023-1-1]행정청의 이주대책 대상자 제외 결정에 대한 취소소송의 대상적격과
제소기간 기산점 검토

【문제 1】 A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구내 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 "택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자"로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 "기준일 이후 주택 취득"을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 "1차 결정"이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 "2차 결정"이라 함). 다음 각 물음에 답하시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50 점)

(물음 1) 甲이 자신을 이주대책 대상에서 제외한 A시의 결정에 대해 취소소송으로 다투려는 경우, 소의 대상 및 제소기간의 기산점에 대해 설명하시오. (25 점)

[기출][2023-1-2]무효확인소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재처분의무 및 이행 강제를 위한 소송법상 수단

【문제 1】 A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구내 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 "택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자"로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 "기준일 이후 주택 취득"을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 "1차 결정"이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 "2차 결정"이라 함). 다음 각 물음에 답하시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50 점)

(물음 2) 甲이 1차 결정에 대해 무효확인소송을 제기하였고, 甲이 기준일 이전에 주택을 취득한 것이 인정되어 청구를 인용하는 법원의 판결이 확정되었다. A시는 甲을 이주대책 대상자로 선정하여야 하는지 여부 및 A시가 아무런 조치를 하지 않는 경우 「행정소송법」상 강제수단에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2023-2]여객자동차운송사업 양도· 양수 인가처분에 대한 제 3 자 경쟁자의 원고적격 인정 여부

【문제 2】 A 시에서 여객자동차운송사업을 하고 있는 甲은 운송사업 중 일부 노선을 같은 지역 여객자동차운송사업자인 乙에게 양도하였고, A 시의 시장 X는 위 양도· 양수를 인가하였다. 이 노선에는 甲이외에도 여객자동차운송사업자 丙이 일부 중복된 구간을 운영하고 있으며, 위 인가처분으로 해당 구간의 사업자는 甲, 乙, 丙으로 증가한다. 이에 丙은 기존의 경쟁 사업자 외에 乙이 동일한 운행경로를 포함한 운행계통을 가지게 되어 그 중복운행 구간의 연고 있는 사업자 수가 증가하고, 그 결과 향후 운행횟수 증회, 운행계통 신설 및 변경 등에 있어 장래 기대이익이 줄어들 것을 우려한다. 그런데 위 인가처분으로 인해 甲이 운행하던 일부 노선에 관한 운행계통, 차량 및 부대시설 등이 일체로 乙에게 양도된 것이어서, 이로 인하여 종전노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 변동이 있는 것은 아니다. 丙이 위 인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 경우, 원고적격이 인정되는가? (25 점)

[기출][2023-3]공사 전부 도급 시 고용·산재보험료 부존재확인 및 부당이득반환 청구의
적법한 피고와 소송유형

【문제 3】 甲은 자기 소유 토지에 전원주택을 신축하고자 건축업자인 乙과 전원주택신축공사에 관하여 도급계약을 체결하였고, 乙은 근로복지공단에 고용보험·산재보험관계성립신고를 하면서 신고서에 위 신축공사 사업장의 사업주를 甲으로 기재하여 제출하였다. 甲은 위 사업장에 관한 고용보험료와 산재보험료 중 일부만 납부하였고, 국민건강보험공단은 甲에게 체납된 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 것을 독촉하였다. 관련 법령상 보험료의 신고 또는 납부 등 산재보험 및 고용보험에 관한 사업의 주요 업무는 고용노동부장관으로부터 위탁받은 근로복지공단이 수행하고, 다만 보험료 체납관리 등 징수업무는 국민건강보험공단이 위탁받아 수행하고 있다. 甲은 건축주가 직접 공사를 하지 않고 공사 전부를 수급인에게 도급을 준 경우에는 근로자를 사용하여 공사를 수행하는 수급인이 원칙적으로 그 공사에 관한 사업주로서 고용보험 및 산재보험의 가입자가 되어 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 의무를 부담한다는 것을 알게 되었다. 이에 甲은 국민건강보험공단이 납부를 독촉하는 보험료채무에 대해 그 부존재확인을 구하는 소송과 이미 근로복지공단에 납부한 보험료에 대해 부당이득으로서 반환을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 甲은 누구를 상대로 어떤 유형의 소송을 제기하여야 하는지 설명하시오. (25 점)

[기출][2024-1-1-1]거부처분에 대하여 대한민국을 피고로 지정한 민사상 금전지급 청구소송의 적법 여부 및 법원의 판단

【문제 1】 甲은 X 주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12 개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y 지방고용노동청 Z지청장(이하 "A"라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제 70 조 제 2 항에서 정한 "육아휴직이 끝난 날 이후 12 개월"이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제 15 조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50 점)

(물음 1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명하시오. (30 점)

(1) 甲은 「고용보험법 시행령」 제 94 조 제 3 호에 해당하는 사유(직계비속의 질병)가 끝난 후 30 일 이내 신청하였으므로 육아휴직급여 청구권이 있다고 주장하면서, 2024. 8. 1. 대한민국을 피고로 하여 금전의 지급을 구하는 민사소송의 소장을 서울지방법원에 제출하여 접수되었다. 국가소송수행자 B 는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15 점)

● 지방공무원법 제 20 조의 2 [행정소송과의 관계]

● 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제 15 조 [시간외근무수당]

● 고용보험법 시행규칙 제 105 조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제 119 조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

[기출][2024-1-1-2]소청절차를 거치지 않고 제기한 지방공무원의 시간외근무수당 청구소송의 적법 여부

【문제 1】 甲은 X 주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12 개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y 지방고용노동청 Z지청장(이하 "A"라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제 70 조 제 2 항에서 정한 "육아휴직이 끝난 날 이후 12 개월"이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제 15 조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50 점)

(물음 1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명하시오. (30 점)

(2) 乙은 2024. 8. 1. Y광역시를 피고로 하여 시간외근무시간에 미치지 못하는 시간외근무수당의 지급을 구하는 행정소송의 소장을 Y지방법원에 제출하여 접수되었다. 乙은 제소에 앞서 「지방공무원법」 제 20 조의 2 에 따른 소청절차를 거치지 않았다. Y광역시장 C는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15 점)

●지방공무원법 제 20 조의 2 [행정소송과의 관계]

●지방공무원 수당 등에 관한 규정 제 15 조 [시간외근무수당]

●고용보험법 시행규칙 제 105 조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제 119 조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

[기출][2024-1-2]추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

【문제 1】 甲은 X 주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12 개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y 지방고용노동청 Z지청장(이하 "A"라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제 70 조 제 2 항에서 정한 "육아휴직이 끝난 날 이후 12 개월"이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제 15 조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50 점)

(물음 2) 甲은 소송의 계속 중에 조정이 성립하여 소를 취하하고 육아휴직급여의 전액을 지급받았다. 이후 甲이 육아휴직기간 중 8 개월 동안 해외에서 체류하여 해당 영유아와 동거하지 아니한 사실(이는 「남녀고용평등과 일· 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제 14 조에서 정하는 육아휴직 종료 사유이다)이 적발되었다. A는 甲에게 8 개월에 해당하는 육아휴직급여의 반환명령 및 그 100/100 에 해당하는 추가징수를 처분하였다. 甲이 추가징수 처분이 생계를 현저히 곤란하게 하므로 위법하다는 이유로 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우 법원이 처분의 일부를 취소할 수 있는지를 설명하시오. (20 점)

● 지방공무원법 제 20 조의 2 [행정소송과의 관계]

● 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제 15 조 [시간외근무수당]

● 고용보험법 시행규칙 제 105 조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제 119 조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

[기출][2024-2]중앙노동위원회 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판 청구 시 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격

【문제 2】 甲은 인터넷설치서비스업을 행하는 법인이다. 甲이 2024. 1. 22. 고객민원 및 직원 간의 불협화음 등을 이유로 甲 소속 근로자 A에게 정직 7개월의 징계처분을 하자, A는 2024. 1. 26. 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 2024. 2. 27. 징계사유가 인정되고 징계양정이 과하다고 볼 수 없다는 이유로 A의 구제신청을 기각하였다. A는 2024. 3. 4. 관할 지방노동위원회의 판정에 불복하여 중앙노동위원회에게 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2024. 4. 30. 관할 지방노동위원회의 판정을 취소하고 A에게 행한 정직은 부당정직임을 인정하면서 甲에게 판정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 A에 대한 정직을 취소하고 정직기간 중 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라고 구제명령(이하 "이 사건 구제명령"이라 한다)을 하였다. 한편, 중앙노동위원회는 2024. 6. 26. 甲이 이행기한까지 이 사건 구제명령을 이행하지 않았다는 이유로 이행강제금을 부과할 것임을 예고하였다. 이후 중앙노동위원회는 2024. 8. 7. 甲에게 "구제명령 완전 불이행"의 이유로 250만원의 이행강제금 부과처분(이하 "이 사건 부과처분"이라 한다)을 하였다. 한편, 甲은 2024. 8. 5. 인사위원회를 개최하여 A에 대한 정직 취소를 의결한 바 있다. 이 사건 부과처분의 위법성을 이유로 취소심판을 청구하려고 한다. 이 경우 행정심판기관의 관할과 피청구인 적격에 관하여 검토하시오. (25 점)

[기출][2024-3]집합금지명령의 대상적격성 및 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간 준수 여부 검토

【문제 3】 A 시장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거한 집합금지명령을 2024. 5. 1. 공고하면서 관내 다중이용시설을 대상으로 2024. 5. 6.부터 매일 22 시에서 다음날 06 시 사이의 영업을 제한하였는 바, 그에 대하여 유흥주점 업주 甲은 2024. 5. 27. 취소소송을 제기하였고, 2024. 9. 5. 현재 소송 계속 중이다. 한편, 예방조치에도 불구하고 감염병 확산세가 급등하자 A 시장은 2024. 5. 31.부터 관내 다중이용시설의 영업제한 시간을 매일 20 시에서 다음날 07 시까지로 늘리는 내용의 집합금지명령을 2024. 5. 29. 공고하였다. 음식점 업주 乙은 해외에 체류하다가 귀국하여 2024. 6. 8. 자신의 업소에 부착된 공고문 및 안내문을 보고 비로소 그 명령을 알게 되었고, 2024. 8. 30. 그에 대하여 취소소송을 제기하였다. 甲의 소송이 대상적격을 갖춘 것인지와 乙의 소송이 적법한 기간 내 제소된 것인지를 검토하시오. (25 점)

[기출][2025-1-1]최초 거부처분에서 추가한 사유를 다시 제기한 재거부처분에 대한 간접강제 신청의 인용 여부

【문제 1】 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50 점)

<사례 1>

근로자 甲은 A 지방고용노동청장(이하 "A 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하였다. A 청장은 "甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 '<처분사유 1>')는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A 청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유 1> 이외에 "甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 '<처분사유 2>')라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유 2>는 기존 <처분사유 1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례 2>

근로자 乙은 B 지방고용노동청장(이하 "B 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B 청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음 1) 甲의 취소소송에서 인용판결이 확정된 후 A 청장은 <처분사유 2>는 <처분사유 1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사유임에 착안하여 이전의 甲의 지원금 신청에 대하여 <처분사유 2>를 들어 다시 거부처분을 하였고, 이에 대하여 甲은 간접강제를 신청하였다. 甲의 간접강제 신청에 대한 법원의 인용 여부에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2025-1-2]내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

【문제 1】 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50 점)

<사례 1>

근로자 甲은 A 지방고용노동청장(이하 "A 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하였다. A 청장은 "甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 '<처분사유 1>')는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A 청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유 1> 이외에 "甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 '<처분사유 2>')라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유 2>는 기존 <처분사유 1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례 2>

근로자 乙은 B 지방고용노동청장(이하 "B 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B 청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음 2) 乙은 환수처분의 발령 주체 상의 하자를 이유로, 환수처분에 대한 항고소송을 제기하여 담당부서장이 환수한 지원금을 다시 반환받고자 한다. i) 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고, ii) 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명하시오. (25 점)

[기출][2025-2]감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격·피고적격·제소기간 준수 여부 검토

【문제 2】개업노무사로 업무를 수행하고 있는 甲은 2024. 3. 한 달 동안 3 차례에 걸쳐 노동관계 법령에 위반되는 행위에 관한 지도·상담을 하다가 관할 지방고용노동청에 적발되었다. 이에 고용노동부장관 A는 공인노무사자격심의·징계위원회의 징계의결에 따라 2024. 8. 26. 甲에게 6 월의 직무정지처분을 하였고, 甲은 다음 날 그 처분서를 수령하였다. 甲은 2024. 9. 30. 6 월의 직무정지처분이 재량권을 일탈·남용하였다는 관할 행정심판위원회에 6 월의 직무정지처분의 취소심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 2024. 11. 4. "A가 甲에 대하여 한 6 월의 직무정지처분을 3 월의 직무정지처분으로 변경하라"는 일부인용의 이행재결을 하였으며, 2024. 11. 18. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. A는 재결의 취지에 따라 2024. 11. 25. 甲에게 "6 월의 직무정지처분을 3 월의 직무정지처분으로 변경한다"는 취지의 후속 변경처분을 하였으나, 甲은 이 또한 과도한 제재처분이라면서 2024. 11. 25.자 3 월의 직무정지처분을 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 2024. 12. 10. 취소소송을 제기하였다. 이 경우 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토하시오. (25 점)

[기출][2025-3]국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등확인소송

【문제 3】 A 지방고용노동청장(이하 "A 청장")은 민원인의 이용 편의를 위하여 청사 지하 1 층에 편의점을 위탁운영하기로 결정하고, "청사 내 편의시설(편의점) 운영자 선정 입찰 공고"를 하였다. 입찰 결과 甲이 낙찰자로 결정되었고, A 청장은 2022. 12. 20. 甲과 계약기간은 2023. 1. 1. 부터 2024. 12. 31.까지(2 년간), 연 사용료 1 억 원 등을 내용으로 하는 "청사 편의점 운영권 위탁계약(이하 "위탁운영계약")"을 체결하여 편의점 운영자 선정 절차가 완료되었다. 그 후 甲은 편의점을 1 년 이상 운영하면서 납부기한까지 사용료를 납부하지 않았고, 이에 A 청장은 2024. 2. 29. 「국유재산법」의 규정을 근거로 위탁운영계약을 해지하였다. 甲은 위탁운영계약 해지에 무효사유에 해당하는 하자가 있음을 발견하여, 이를 소송상 다투고자 한다. 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명하시오. (단, 위탁운영계약 체결 관련 사항은 A 청장에게 위임되어 있음) (25 점)

[예상][01.02-1]인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

【문제 1.2】

<사례>

A 시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음 1) 甲이 제기하고자 하는 "예방적 금지소송"이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 관련하여 우리 판례의 입장을 서술하고, 만약 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명하라.

[예상][01.02-2]공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

【문제 1.2】

<사례>

A 시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음 2) 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형(항고소송 vs 당사자소송)을 판례의 입장에 근거하여 구분하고, 그 이유를 기술하라.

[예상][02.01-1]취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

【문제 2.1】

<사례>

A 시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 "폐기물 관리법" 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A 시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A 시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음 1) 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술하라.

[예상][02.01-2]권고조치를 대상으로 한 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

【문제 2.1】

<사례>

A 시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 "폐기물 관리법" 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A 시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A 시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음 2) 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 소송요건으로서 어떠한 의미를 갖는지 기술하고, 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 내려야 하는 판결의 종류와 그 사유를 설명하라.

[예상][03.04-1]폐기물 처리시설 설치 승인 처분의 수익자인 회사가 취소소송에 참가하기 위한
요건과 절차

【문제 3.4】

<사례>

A 시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는
甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에
거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를
위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲
주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에
참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상
피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할
방법을 모색하고 있다.

(물음 1) 사업 시행자 甲이 소송 계속 중 자신의 이익을 보호하기 위해 취할 수 있는
행정소송법상 조치와 그 요건에 대하여 서술하시오.

[예상][03.04-2]인근 주민의 취소소송 참가 가능성 및 행정소송법 제 16 조상 참가인의 법적 지위 검토

【문제 3.4】

<사례>

A 시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음 2) 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제 16 조의 제 3 자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토하시오.

[예상][05.01-1]처분사유의 추가· 변경의 허용 여부와 한계에 대한 판례의 입장

【문제 5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "식품위생법" 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 "미성년자에게 주류를 제공하였다"는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 "영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다"는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음 1) 행정청 A가 소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 사유를 추가하거나 변경하는 "처분사유의 추가· 변경"의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술하라.

[예상][05.01-2]행정심판기록 제출명령의 의의와 효과

【문제 5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "식품위생법" 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 "미성년자에게 주류를 제공하였다"는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 "영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다"는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음 2) 甲이 행정심판 단계의 기록을 법원이 제출받도록 하기 위해 활용할 수 있는 "행정심판기록 제출명령"의 의의와 그 효과에 대하여 설명하라.

[예상][07.02-1]항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

【문제 7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 취소처분"을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 "가처분" 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음 1) 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설의 대립과 대법원 판례의 입장을 기술하라.

[예상][07.02-2]거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

【문제 7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 취소처분"을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제 8 조 제 2 항에 따라 민사소송법상의 "가처분" 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음 2) 특히 거부처분에 대한 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상 집행정지 제도로는 목적을 달성할 수 없는 이유와 가처분의 필요성 및 허용 여부에 대해 논하라.

[예상][08.02-1]취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

【문제 8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 거부처분"을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 "취소소송"을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 "부작위위법확인소송"으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 "영업정지 6개월 처분"을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 "영업정지 2개월"로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음 1) 甲이 현재 진행 중인 "취소소송"을 "부작위위법확인소송"으로 변경하고자 할 때, 행정소송법 제 21 조에 따른 "소의 종류의 변경"의 요건과 허용 범위에 대하여 설명하라.

[예상][08.02-2]처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

【문제 8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 거부처분"을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 "취소소송"을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 "부작위위법확인소송"으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 "영업정지 6개월 처분"을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 "영업정지 2개월"로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음 2) 乙의 사례와 같이 소송 계속 중 행정청이 처분을 변경한 경우, 乙이 기존의 소송을 유지하면서 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼기 위해 활용할 수 있는 "처분변경으로 인한 소의 변경"의 요건과 그 신청 기한에 대하여 기술하라.

[예상][09.04-1]무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

【문제 9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 "당연무효"라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 "사정판결"을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음 1) 무효확인소송에서 행정소송법 제 28 조의 사정판결 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설 및 대법원 판례의 입장을 서술하고, 사안의 수용재결이 무효인 경우 법원이 사정판결을 내릴 수 있는지 답하라.

[예상][09.04-2]무효확인판결의 제 3 자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

【문제 9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 "당연무효"라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 "사정판결"을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음 2) 무효확인판결이 확정되었을 때 발생하는 판결의 효력 중 "제 3 자효"와 "기속력"의 의미를 설명하고, 특히 기속력의 내용 중 행정청의 "재처분의무"가 무효확인소송에서도 인정되는지 기술하라.

[예상][09.06-1]무효확인소송에서 집행정지 규정의 준용 여부와 회복하기 어려운 손해의 의미

【문제 9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 "토양환경보전법" 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음 1) 무효확인소송에서 행정소송법 제 23 조의 "집행정지" 규정이 준용되는지 여부를 밝히고, 무효확인소송에서의 집행정지 요건 중 "회복하기 어려운 손해"의 의미에 대하여 취소소송과 비교하여 서술하라.

[예상][09.06-2]무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

【문제 9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 "토양환경보전법" 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음 2) 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 관한 판례의 입장을 기술하고, 乙이 신청하려는 예방적 금지 성격의 가처분이 허용되는지 답하라.

[예상][09.07-1]무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

【문제 9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국세 체납을 이유로 "압류처분"을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음 1) 甲이 제기하려는 "무효확인청구와 취소청구의 병합"이 허용되는지 여부와 관련하여, 두 청구의 관계(주위적· 예비적 병합 vs 단순 병합)에 따른 판례의 입장을 기술하라.

[예상][09.07-2]무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

【문제 9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국세 체납을 이유로 "압류처분"을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음 2) 乙이 "무효확인소송"을 "취소소송"으로 변경하고자 할 때, 소 변경의 요건 중 하나인 "제소기간의 준수 여부"를 판단하는 기준 시점에 대하여 행정소송법 규정을 근거로 설명하라.

[예상][10.01]부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

【문제 10.1】

부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계에 대해서 논하시오.

[예상][12.01-1]처분의 개념과 행정청의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

【문제 12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 "시정권고"를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음 1) 행정심판법 제 2 조 제 1 호에서 규정하는 "처분"의 개념과 관련하여, 행정청 A의 "시정권고"가 행정심판의 대상인 처분에 해당하는지 여부를 판례의 입장에 근거하여 논하라.

[예상][12.01-2]부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

【문제 12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 "시정권고"를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음 2) 乙이 행정청 B의 무반응에 대하여 제기할 수 있는 행정심판의 종류를 제시하고, 행정심판법상 "부작위"가 성립하기 위한 요건을 설명하라. 또한, 丙이 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없는 예외적인 사유가 존재하는지 행정심판법 제 3 조를 중심으로 서술하라.

[예상][12.03-1]불고지에 따른 행정심판의 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

【문제 12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 "영업정지 1개월 처분"을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음 1) 甲이 2025년 9월 10일에 행정심판을 청구하는 경우, 행정심판법 제 27조에 규정된 "행정심판 청구기간"의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 특례를 중심으로 해당 청구가 적법한지 여부를 논하라.

[예상][12.03-2]피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

【문제 12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 "영업정지 1개월 처분"을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음 2) 乙의 사례와 같이 피청구인을 잘못 지정하여 행정심판을 청구한 경우, 행정심판법상 어떠한 구제 절차가 마련되어 있는지 "피청구인의 경정" 제도를 중심으로 설명하라.

[예상][13.01-1]직권심리주의의 의미와 범위 및 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 한계

【문제 13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음 1) 행정심판법 제 39 조에서 규정하는 "직권심리주의"의 의미와 범위에 비추어 볼 때, 행정심판위원회가 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여 심리할 수 있는지 여부와 그 한계에 대하여 서술하라.

[예상][13.01-2]구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청 거절의 예외적 사유

【문제 13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음 2) 행정심판법 제 40 조에 따른 "구술심리"와 "서면심리"의 관계를 설명하고, 甲이 구술심리를 신청하였음에도 불구하고 위원회가 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적인 사유에 대하여 기술하라.